

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 659: atendido **(a)** lo expuesto por la Fiscalía Nacional Económica en cuanto a que la “*diligencia de exhibición de instrumentos pretende descartar argumentos, vinculados a una supuesta falta de capacidad económica*” (pág. 3); y **(b)** considerando que este último elemento fue incorporado a partir de las contestaciones de Claudio Tessada, Enjoy S.A. y Jaime Wilhelm como un hecho controvertido en la resolución de folio 485, ha lugar a la reposición solo en cuanto se modifica la resolución de folio 653 respecto a los documentos a exhibir quedando, en definitiva, en los siguientes términos:

“1. Respecto de Jaime Wilhelm:

- a. *Comunicaciones escritas con ejecutivos de Dreams S.A. y/o sus filiales, en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Jaime Wilhelm y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, que estipula el derecho a un bono bruto por un monto total de \$1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos chilenos);*
- b. *Peritaje informático realizado sobre su teléfono, mencionado en la contestación de folio 252, páginas 5 y 172, incluyendo sus anexos, informes técnicos, respaldos forenses y demás antecedentes asociados a su preparación;*
y,
- c. *Documento denominado “Boletas de garantía para los 12 proyectos”, mencionado en la contestación de folio 252, página 66, nota al pie de página N° 67.*
- d. *Liquidaciones de sueldo en que consten los montos que Dreams y/o sus filiales pagaron a Jaime Wilhelm durante los años 2020 a 2023 por concepto de remuneraciones, así como boletas de honorarios emitidas por Jaime Wilhelm por concepto de otros pagos realizados por Dreams y/o sus filiales en el mismo período;*
- e. *Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales a Jaime Wilhelm, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos y, en general, todo otro traspaso de una suma de dinero con origen en dicha persona jurídica y/o unidad económica, entre los años comerciales 2021 y 2024;*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- f. *Declaraciones de renta de Jaime Wilhelm correspondientes a los años comerciales 2021 a 2024, años tributarios 2022 a 2025.*
2. *Respecto de Claudio Tessada:*
- a. *Comunicaciones escritas con ejecutivos de Dreams S.A. y/o sus filiales, en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito con Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, que estipula el derecho a un bono bruto por un monto total de \$840.000.000 (ochocientos cuarenta millones de pesos chilenos);*
- b. *Documentos en que conste la agenda y/o calendario de Claudio Tessada para aquellas fechas individualizadas en la contestación de folio 251, páginas 75, 78 y 106;*
- c. *Documentos en que consten las negociaciones entre Dreams S.A. y/o sus filiales, y el grupo Mall Plaza, y en donde se hayan remitido los antecedentes mencionados en la contestación de folio 251, páginas 46 y 61, a saber, (i) borradores de promesas de arrendamiento; (ii) esquemas o análisis de escenarios del proceso de licitación; y, (iii) borradores y versiones finales del Memorándum de Entendimiento de 15 de julio de 2021 y del Acuerdo Comercial de 9 de septiembre de 2021; y*
- d. *Documentos en que consten las comunicaciones entre Thomas Grob u otros ejecutivos de Cencosud S.A., y Raúl Ramírez u otros ejecutivos de Dreams S.A. relativos a (i) el acuerdo comercial suscrito el 31 de agosto de 2021; y, (ii) los términos del contrato de promesa de arrendamiento, ambos mencionados en la contestación de folio 251, páginas 48 y 49;*
- e. *Liquidaciones de sueldo en que constan los montos que Dreams y/o sus filiales pagaron a Claudio Tessada durante los años 2020 a 2023 por concepto de remuneraciones, así como boletas de honorarios emitidas por Claudio Tessada por concepto de otros pagos realizados por Dreams y/o sus filiales en el mismo período;*
- f. *Comprobantes de transferencias u otros documentos similares que den cuenta de pagos desde Dreams y/o sus filiales a Claudio Tessada, por cualquier concepto, incluyendo, pero no limitándose, al pago de remuneraciones, bonos, dietas, préstamos, viáticos, regalías, honorarios, finiquitos, y, en general, todo otro traspaso de una suma de dinero con origen en dicha persona jurídica y/o unidad económica, entre los años comerciales 2021 y 2024;*
- g. *Declaraciones de renta de los años comerciales 2021 a 2024, años tributarios 2022 a 2025 de Claudio Tessada.*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

3. *Respecto de Enjoy S.A.:*

- a. *Los estados financieros y balances de Enjoy y sus filiales, vigentes desde el año comercial 2025 a la fecha en que esta resolución quede firme –se encuentren o no auditados al momento de su exhibición–, incluyendo sus estados financieros individuales y consolidados, así como sus notas y anexos, en cuanto den cuenta de sus activos y de todas las entidades en las que Enjoy mantenga participación directa o indirecta, incluyendo el detalle de las participaciones mantenidas en dichas entidades;*
- b. *Los documentos en que consten las transferencias de propiedades inmobiliarias, desde 2022 a la fecha en que esta resolución quede firme, incluyendo constitución de gravámenes y/o cualquier otra limitación de dominio que afecte directa o indirectamente el patrimonio de Enjoy y/o sus filiales, en particular, respecto de las sociedades operadoras de los casinos Enjoy Santiago, ubicado en Rinconada de Los Andes; Enjoy San Antonio, ubicado en la comuna de San Antonio; y, Enjoy Los Ángeles, ubicado en la comuna de Los Ángeles;*
- c. *Cartolas de las cuentas bancarias, de titularidad de Enjoy y/o sociedades relacionadas, de los años comerciales 2024 y a la fecha en que esta resolución quede firme, en que consten los ingresos de dinero percibidos de la operación de los casinos Enjoy Santiago, ubicado en Rinconada de Los Andes; Enjoy San Antonio, ubicado en la comuna de San Antonio; y, Enjoy Los Ángeles, ubicado en la comuna de Los Ángeles;*
- d. *Memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding o MOU) suscrito el 28 de septiembre de 2021, y acuerdo de fusión celebrado el 13 de enero de 2022 entre Enjoy S.A. y Dreams S.A., referidos en la contestación de Enjoy S.A. de folio 124, página 16, junto con todos sus anexos, adendas, modificaciones, “side letters” o acuerdos complementarios y contratos accesorios relacionados con la negociación, ejecución y perfeccionamiento de dicha transacción; y,*
- e. *Acuerdo de confidencialidad y todo documento que dé cuenta de la formación, regulación y funcionamiento de “clean teams” y/o equipos que formaron parte del proceso de negociación y due diligence de la fusión entre Dreams S.A. y Enjoy S.A. desarrollado entre los años 2020 y 2022, incluyendo las actas, protocolos, presentaciones, correos electrónicos y minutas mencionados en la contestación de Enjoy.*

4. *Respecto de Dreams S.A.:*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- a. *Comunicaciones escritas entre ejecutivos de Dreams S.A. y Jaime Wilhelm en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Jaime Wilhelm y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, consistente al derecho a un bono bruto por un monto total de \$1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos chilenos);*
- b. *Comunicaciones escritas entre ejecutivos de Dreams S.A. y Claudio Tessada en que se mencione la existencia de alguna deuda, pago, negativa de pago y/o renuncia de derechos respecto del anexo de contrato suscrito entre Claudio Tessada y Dreams S.A. con fecha 1º de octubre de 2020, consistente al derecho a un bono bruto por un monto total de \$840.000.000 (ochocientos cuarenta millones de pesos chilenos);*
- c. *Documentos que den cuenta de una bonificación pactada entre Dreams S.A. y Jaime Wilhelm, y entre la primera y Claudio Tessada, así como de su respectivo pago, con ocasión del éxito de la transacción de compra de acciones de SUN Internacional en Dreams S.A., denominado “Bono Fusión”, según da cuenta la contestación de folio 117, página 65, durante los años 2020 a 2023;*
- d. *Documentos que den cuenta de una bonificación pactada entre Dreams S.A. y Jaime Wilhelm, así como entre Dreams S.A. y Claudio Tessada, y su respectivo pago, denominado “Bono Anual”, según da cuenta la contestación de folio 117, página 65, durante los años 2020 a 2023;*

Rija en todo lo demás la resolución recurrida. Acordado con el **voto en contra** del ministro Parot quien estuvo por acoger la reposición en cuanto a conceder la exhibición de documentos en los mismos términos y por los mismos fundamentos expuestos en su voto de folio 653.

Atendido lo resuelto, se fija la audiencia de 22 de octubre de 2026, a las 15:00 horas, la que se realizará en dependencias del Tribunal, sin perjuicio del derecho que les asiste a las partes de hacer las solicitudes que estimen procedentes, en los términos indicados en el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil. Las exhibientes deberán presentar en las dependencias del Tribunal, con al menos 24 horas de antelación a la realización de dicha audiencia, uno o más dispositivos de almacenamiento electrónico que contengan los documentos que se les solicita exhibir, en formato digital, con una minuta que singularice los documentos ofrecidos y el carácter confidencial o público en el que se ofrecen, a efectos de que

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la solicitante indique respecto de cuáles documentos requerirá que se deje copia en el expediente. En caso de que los documentos se encuentren extendidos en lengua extranjera, estos deberán ser acompañados con su respectiva traducción. Los gastos que irrogue la exhibición serán de costa de la solicitante. Cítese por cédula a las exhibientes, a costa de la solicitante.

A los folios 660 y 661: téngase presente. Estese a lo resuelto a la presentación de folio 659.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 518-24. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



A24CF9EC-B8B6-47FA-9DBB-35F8443E3044

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.